

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश डा. श्री नहकुल सुवेदी
माननीय न्यायाधीश श्री सुनिल कुमार पोखरेल
फैसला

०८०-WH-००८९

मुद्दा: बन्दीप्रत्यक्षीकरण।

झापा जिल्ला, काकरभिट्टा-८ को परिवर्तित मेचीनगर न.पा. वडा नं.१० घर } निवेदक
भई हाल कारागार कार्यालय, झुम्का सुनसरीमा थुनामा रहेको सार्के }
तामाङ.....१

विरुद्ध

सुनसरी जिल्ला, अदालत, इनरुवा, सुनसरी१ } विपक्षी
कारागार कार्यालय, झुम्का, सुनसरी१ }

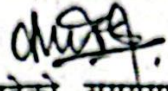
नेपालको संविधानको धारा १३३(२)(३) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकार भित्रको
भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यस प्रकार छ:-

तथ्य खण्ड

१. म निवेदक उपर पहिलो, लागुऔषध मुद्दा अन्तर्गत मिति २०५१/०५/०३ मा पक्राउ गरी
झापा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएकोमा सो अदालतबाट मिति २०५३/०१/१७
मा १५ वर्ष कैद र रु. ५,००,०००/- जरिवाना हुने फैसला भई तत्कालीन पुनरावेदन
अदालत इलामबाट मिति २०५३/०९/२९ र सर्वोच्च अदालतबाट मिति
२०५७/०३/०८ मा सदर भई मुद्दा अन्तिम भएको अवस्था छ। दोस्रो, म निवेदक
कारागारमै रहेको अवस्थामा मिति २०६६/०५/३० मा घटेको वारदातसम्बन्धी कर्तव्य
ज्यान मुद्दामा मलाई प्रतिवादी बनाई सुनसरी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएकोमा सो
अदालतले मिति २०६८/१२/०१ मा मलाई जन्मकैद (२० वर्ष कैद) हुने गरी फैसला
गरिएकोमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट मिति २०७१/०९/२३ र सर्वोच्च
अदालतबाट मिति २०७३/१२/२१ मा सदर भई अन्तिम भइसकेको छ।

यसरी म निवेदक मिति २०५१/०५/०३ देखि मिति २०८०/५/३ सम्म
निरन्तर २९ वर्ष कारागारमा रही सकेको अवस्थामा म निवेदकउपर चलेका दुवै मुद्दाका

सार्के तामाङ विरुद्ध सुनसरी जिल्ला अदालत मुद्दा: बन्दीप्रत्यक्षीकरण (०८०-WH-००८९) पृष्ठ १



वारदातहरू साविक मुलुकी ऐन कार्यान्वयनमा रहेको समयमा (२०५१ र २०६६ सालमा) घटेका हुनाले, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ लागू हुनु अघिको कानून नै मेरो हकमा लागू हुने देखिन्छ। साविक मुलुकी ऐनको दण्ड सजायको महलको ६, ८ र ४१ नं. तथा हालको फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६(१)(ख) अनुसार जन्मकैदको गणना २० वर्ष मात्र हुने, एकभन्दा बढी मुद्दामा कैद ठेक्का सबैभन्दा ठूलो सजायमा सानो सजाय हद हुने र कुल कैद अवधि २० वर्ष ननाघ्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ।

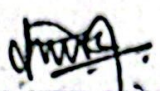
म निवेदकले लागूऔषध मुद्दामा १५ वर्ष कैद भोगिरहेको अवस्थामा कर्तव्य ज्यानको वारदात घटेको र ज्यान मुद्दामा २० वर्ष कैद हुने गरी फैसला भएको हुँदा, कानूनअनुसार अघिल्लो १५ वर्षपछि थप ५ वर्ष जोडेर जम्मा २० वर्ष कैद कायम हुनुपर्नेमा, सुनसरी जिल्ला अदालतबाट २०६६ सालदेखि पुनः २० वर्ष कैद हुने गरी कैदी पूर्जी जारी गरिएको देखिन्छ, जुन कानूनसम्मत छैन। उक्त कैदी पूर्जी संशोधन गरी थुनामुक्त गरिपाउँ भनी म निवेदकले पटक-पटक तहसिलदार र सो उपर इजलाससमक्ष निवेदन दिए तापनि, यस विषयमा पहिले नै आदेश भइसकेको भन्दै निवेदनको सुनुवाइ नगर्ने आदेश भएको छ। साधारण कानुनी उपचारको प्रक्रियामा जाँदा म निवेदक थप गैरकानुनी थुनामा रहनुपर्ने र मलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने अवस्था सिर्जना भएकाले बाध्य भई असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत यस अदालतमा प्रवेश गरेको हुँ। प्रत्यक्ष एवं गम्भीर कानुनी त्रुटीका कारण थुनामा राखिएको अवस्थामा, अन्य साधारण वैकल्पिक उपचारको बाटो भए तापनि व्यक्तिलाई थुनामा बस्नै नपर्ने अवधिसम्म थुनामा राखिनु वैयक्तिक स्वतन्त्रता माथिको गम्भीर आघात हुने भएकाले यस्तो अवस्थामा अदालतले असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत उपचार प्रदान गर्नुपर्ने (ने.का.प. २०६९, अंक ८, नि.नं. ८८७६, पृ. १२६८), बन्दीप्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी फैसलामा पनि निर्धारित प्रक्रिया विपरीत थुनामा राखिएको, प्राकृतिक न्याय, प्राडन्याय तथा दोहोरो खतराको सिद्धान्त विपरीत हिरासतमा राखिएको अवस्था भएमा अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न सक्ने (ने.का.प. २०६८, अंक ७, नि.नं. ८६५०) जस्ता स्पष्ट सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ। साथै, निवेदक मोहतराम बनाम काठमाडौं जिल्ला अदालत, तहसिल शाखा (मु.नं. ०७४-WO-०८३८) मा मिति २०७७/०४/२६ मा भएको परमादेश आदेशमा, लागूऔषधका दुई मुद्दामा २० वर्ष कैद र जरिवानाबापत थप ४ वर्ष गरी जम्मा २४ वर्ष कैद हुने गरी जारी गरिएको कैदी पूर्जी बदर गरी अधिकतम २० वर्ष मात्र कैद हुने गरी संशोधित कैदी पूर्जी जारी गर्न गरी भएको आदेश तथा बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा पनि २०



वर्षभन्दा बढी कसैलाई पनि कैदमा राख्न नमिल्ने, जति अपराध गरे पनि सजाय कानूनले तोकेको सीमाभित्रै हुनुपर्ने (ने.का.प. २०७२, अंक ११, नि.नं. १५००) सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ। यस आलोकमा म निवेदकलाई मिति २०५१/०५/०३ देखि २०७१/०५/०२ सम्म २० वर्ष मात्र थुनामा राखी २०७१/०५/०३ मा मुक्त गर्नुपर्नेमा, हालसम्म निरन्तर २९ वर्षभन्दा बढी थुनामा राखिएको अवस्था स्पष्ट रूपमा गैरकानुनी रहेको छ।

साविक मुलुकी ऐनको, दण्ड सजायको ८ नं. अनुसार एकै व्यक्तिलाई एकभन्दा बढी जन्मकैद हुने खत भए पनि सबैभन्दा ठूलो सजाय मात्र लागू हुने र ऐ. ४१ नं. अनुसार पहिला थुनामा परेको मितिदेखि पछि ठेकिएको ठूलो सजायको हद २० वर्ष ननाघ्ने गरी कैद ठेक्नुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ। यस आधारमा म निवेदकलाई मिति २०५१/५/३ देखि २० वर्षको हदभित्र अर्थात् मिति २०७१/५/२ सम्म मात्र थुनामा राखी मिति २०७१/५/३ गते कैद मुक्त गरिनुपर्नेमा, थुना कैदमै रहेका व्यक्तिको हकमा समेत पछिल्लो वारदातका आधारमा मिति २०८६/७/१६ गते मात्र कैद मुक्त हुने गरी कैदी पूर्जा जारी गरिएको देखिन्छ, जुन कानुनी व्यवस्थाको ठाडो उल्लङ्घन हो। लागू औषध मुद्दाको १५ वर्ष कैद भुक्तान भइसकेको अवस्थामा ज्यान मुद्दाको २० वर्ष कैदमा नपुग ५ वर्ष मात्र थप गरी कुल २० वर्ष कैद कायम हुनुपर्ने र जन्मकैद भएपछि जरिवाना समेत तिर्न नपर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि, मिति २०८६/०७/१६ सम्म थुनामा राख्ने गरी जारी गरिएको कैदी पूर्जा कानूनसम्मत छैन।

अतः माथि विवेचित आधार, प्रमाण, कारण, कानुनी व्यवस्था र सम्मानित अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त समेतको विपरीत हुने गरी म निवेदकलाई मिति २०५१/०५/०३ देखि २०८०/०५/०३ सम्म २९ वर्ष लगातार रूपमा थुनामा राखी सकेको अवस्थामा २० वर्ष भन्दा बढीको कैद गैरकानुनी भएकोले झापा जिल्ला अदालत तर्फको कैद तथा जरिवाना बापतको कैद पहिला नै भुक्तान भई सकेकोले झापा जिल्ला अदालतलाई विपक्षी नबनाइएको र विपक्षी सुनसरी जिल्ला अदालतमा चलेको ज्यान मुद्दाको कैद ठूलो भएकोले सो ज्यान मुद्दामा लागू औषध मुद्दाको सानो कैद हद गरी तत्काल थुना मुक्त गर्नुपर्नेमा विपक्षी अदालतका तहसिलदारबाट मिति २०७८/९/२२ र सुरु सुनसरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०७८/१०/१४ मा र पछि पुनः तहसिलदारबाट मिति २०८०/०४/२३ मा भएका आदेश लगायत मेरो हक हित विपरीत भएका अन्य काम कारवाही समेत बदर भागी हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरण समेतको आदेशले बदर गरी तत्काल म निवेदकलाई गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा



बन्दीप्रत्यक्षीकरण परमादेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउँ भनी यस अदालतमा मिति २०८०।०५।२७ मा दायर भएको रिट निवेदन।

२. यसमा के कसो भएको हो? निवेदन माग बमोजिमको आदेश किन जारी आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारण सहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद वाहेक ३ (तिन) दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना पठाई सो को बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई म्याद भित्र लिखितजवाफ परे वा अवधि नाघे पछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०८०।०६।०८ मा भएको आदेश।

३. मिनबहादुर राउतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी यी निवेदक भएको लागूऔषध मुद्दामा झापा जिल्ला अदालतको मिति २०५३/०१/१७ को फैसलाले यी रिट निवेदक प्रतिवादी सार्के तामाङलाई १५ वर्ष कैद र रु.५०,०००/- (पचास हजार रुपैयाँ) जरिवाना ठहरे बापतमा निज पक्राउ परेको मिति २०५१/०५/०३ देखि कैद गणना गरी मिति २०५३/०३/२४ को कैदी पूर्जाबमोजिम कारागार कार्यालय झुम्कामा कैदमा रहेको अवस्थामा सोही कारागारमा कैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका कैदीबन्दी अर्जुनबहादुर तामाङको कुटपिटबाट मिति २०६६/०५/२९ मा मृत्यु भएकोले सोही कसूरमा प्रतिवादी निजसमेत उपर चन्द्रमान तामाङको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दाको अभियोगपत्र दायर भई निज प्रतिवादीलाई जन्मकैदको सजाय हुने ठहरी सुनसरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०६८/१२/०१ मा फैसला भई निज प्रतिवादीलाई साविक मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४१ नं. को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तथा फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६(२) बमोजिम उक्त लागूऔषध मुद्दामा झापा जिल्ला अदालतको मिति २०५३/०१/१७ को फैसलाले ठहरेको कैद १५ वर्ष र रु.५०,०००/- जरिवाना बापतमा निज पक्राउ परेको मिति २०५१/०५/०३ देखि कैद गणना गरी झापा जिल्ला अदालतको मिति २०५३/०३/२४ को कैदी पूर्जा ठेगिएको देखिन्छ। साथै, यस अदालतमा चलेको उक्त कर्तव्य ज्यान मुद्दामा यस अदालतको मिति २०६८/१२/०१ को फैसलाबमोजिम ठहरेको जन्मकैद बापत हुने कैद २० (बीस) वर्ष बापतमा मिति २०६६/०७/१६ देखि कैद गणना हुने गरी यस अदालतको च.नं.११०४७ मिति २०६९/०३/०५ को कैदी पूर्जा ठेगिएको छ।

उक्त दुवै मुद्दाको फैसलाले लागेको कैद हद गरी संशोधित कैदी पूर्जा पाउँ भनी निज प्रतिवादीले कारागार मार्फत मिति २०७८/०९/१३ मा निवेदन दिई सो निवेदनउपर निवेदन मागबमोजिम कैद हद हुने देखिएन भनी तहसिलदारबाट मिति २०७८/०९/२२ मा आदेश भएकोमा सो आदेश बदर गरी कैद हद गरी पाउँ भनी निज निवेदकले मिति



२०७८/१०/०४ मा निवेदन दिएकोमा सो निवेदन इजलास समक्ष पेस हुँदासमेत तहसिलदारबाट भएको आदेश मिलेकै देखिँदा केही गरी रहनुपरेन, निवेदन मागबमोजिम कैद हद गर्न मिलेन भन्ने इजलासबाट मिति २०७८/१०/१४ मा आदेश भई सो आदेश अन्तिम भई बसेको देखिन्छ। निज निवेदकले मिति २०८०/०३/०३ मा कैद हद गरी संसोधित कैदी पूर्जा जारी गरी तत्काल थुनामुक्त गरी पाउँ भनी सोही विषयको पुनः निवेदन दिएकोमा सोही विषयमा निजै निवेदकले प्रस्तुत निवेदन दिएको देखिँदा सो निवेदनका सम्बन्धमा केही बोलिरहनु परेन भन्ने तहसिलदारबाट मिति २०८०/०४/२३ मा आदेश भएको र सो आदेश बदरको लागि निवेदकले पुनः मिति २०८०/०५/०५ मा निवेदन दिएकोमा सो निवेदन इजलास समक्ष पेस हुँदा निवेदकको निवेदन सम्बन्धमा यसभन्दा पहिले नै आदेश भई सकेको हुँदा हाल केही गरी रहनुपरेन भन्नेसमेत इजलासबाट मिति २०८०/०५/०८ मा आदेश भई उक्त आदेशको जानकारी समेत निजलाई कारागार मार्फत दिइएको छ।

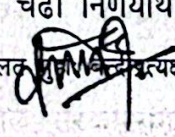
यसरी अलग अलग कारवाही चलेको पहिलो मुद्दामा ठहर भएको सजाय भुक्तान नै नगरी पछिल्लो मुद्दामा ठहर भएको सजायसमेत गाभी कैद हद कायम गर्न फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६(२) ले मिल्ने नदेखिएकोले फैसला तथा सो फैसला कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा भएका आदेशानुसार भएको कार्य कानूनसम्मत हुँदा सो कार्यले यी निवेदकको संवैधानिक हक एवम् कानूनी हक अधिकारमा प्रत्यक्ष रुपमा आघात पुग्ने नभएकोले कानूनबमोजिम भए गरेको काम कारवाही सम्बन्धमा निवेदकले यस अदालत समेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदनमा निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने होइन। प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी कानूनबमोजिम गरी पाउन सादर अनुरोध छ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी सुनसरी जिल्ला अदालतको तर्फबाट यस अदालतमा पेश हुन आएको लिखितजवाफ।

४. सार्के तामाङ यस कारागारमा कैदमा रहेको सम्बन्धमा झापा जिल्ला अदालतको च.नं.६९८९ मिति २०५३/०३/२४ गतेको थुनुवा पूर्जाअनुसार प्र.ना.नि. मिनबहादुर राउतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकारसँगको लागूऔषध (फौ नं. ३८७) मुद्दामा यस कारागारमा कैदमा रहेकै अवस्थामा चन्द्रमान तामाङको जाहेरीले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सुनसरी जिल्ला अदालतको च.नं.३६०९ मिति २०६६/९/९ गतेको थुनुवा पूर्जा र च.नं.११०४७ मिति २०६९/०३/०५ गतेको कैदी पूर्जाअनुसार हालसम्म कैदमा राखिएको हो। अतः निवेदकले माग गरे बमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने हुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी कारागार कार्यालयको तर्फबाट यस अदालतमा पेस हुन आएको लिखितजवाफ।

ठहर खण्ड

५. नियम बमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत

सार्के तामाङ विरुद्ध सुनसरी जिल्ला अदालतमा निवेदन दर्ता नम्बर (०८०-WH-००८९) पृष्ठ ५





रिट निवेदन सहितको मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरियो।

६. निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गिरीराज दाहालले साबिक मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ८ नं., ६ नं. र ४१ नं. अनुसार जन्मकैद नै सबैभन्दा ठूलो सजाय हो। यसको गणना २० वर्ष कायम हुने गरी गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। एउटै व्यक्तिले धेरै मुद्दामा सजाय पाए पनि सबैभन्दा ठूलो सजायको हद ननाघने गरी मात्र कैद ठेक्का मिल्छ। निवेदकको हकमा जम्मा कैद २० वर्षभन्दा बढी हुन सक्दैन। यी निवेदक मिति २०५१/०५/०३ गतेदेखि निरन्तर थुनामा रहेको र पछिल्लो ज्यान मुद्दामा २० वर्ष कैद भएको अवस्थामा अघिल्लो लागूऔषध मुद्दाको १५ वर्ष भुक्तानपछि नपुग ५ वर्ष मात्र थप गरी मिति २०७१/०५/०२ गतेसम्म कैद ठेक्कापर्ने हो। यसरी विपक्षी अदालतले २०६६ सालबाट पुनः २० वर्ष सुरु हुने गरी जारी गरेको कैदी पूर्जी कानूनविपरित हुँदा यी निवेदकको नाउँमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनामुक्त गरी पाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो।

७. यसैगरी विपक्षी सुनसरी जिल्ला अदालतसमेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री प्रकाश धिमिरेले साबिक मुलुकी ऐनको, दण्ड सजायको महलको ४१ नं. तथा फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६(२) अनुसार दुई फरक-फरक मुद्दाका कैद सजाय गाभी हद गर्न नमिल्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हो। यी निवेदकले कैद हद गर्न माग गर्दै दिएका निवेदनहरू सम्बन्धित अदालतबाट विभिन्न मितिमा आदेशद्वारा अस्वीकृत भइसकेका अवस्था छ। अतः निवेदकको हकमा जारी भएका सबै आदेश तथा कैदी पूर्जी प्रचलित कानून र स्थापित न्यायिक सिद्धान्तअनुसार भएकाले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरीपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो।

८. यसमा म निवेदकलाई मिति २०५१/०५/०३ मा लागूऔषध मुद्दामा पक्राउ गरी झापा जिल्ला अदालतबाट मिति २०५३/०१/१७ मा १५ वर्ष कैद र रु.५,००,०००/- जरिवाना सजाय तोकिएको र सो फैसला तत्कालीन पुनरावेदन अदालत इलामबाट मिति २०५३/०९/२९ तथा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०५७/०३/०८ मा सदर भई अन्तिम भएको छ। उक्त कैद भोगिरहेकै अवस्थामा मिति २०६६/०५/३० मा घटेको वारदातका आधारमा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सुनसरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०६८/१२/०१ मा जन्मकैद (२० वर्ष) हुने गरी फैसला भएको र सो फैसला तत्कालीन पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट मिति २०७१/०९/२३ तथा सर्वोच्च



अदालतबाट मिति २०७३/१२/२१ मा सदर भई अन्तिम भइसकेको छ। दुवै वारदात साविक मुलुकी ऐन लागू रहेको समयमा घटेकाले, कानूनअनुसार जन्मकैदको गणना अधिकतम २० वर्ष मात्र हुने र एकभन्दा बढी मुद्दामा सबैभन्दा ठूलो सजाय मात्र लागू हुने हुँदा, लागू औषध मुद्दामा भोगिएको १५ वर्षपछि थप ५ वर्ष मात्र जोडेर जम्मा २० वर्ष कैद कायम हुनुपर्नेमा, २०६६ सालदेखि पुनः २० वर्ष कैद हुने गरी कैदी पूर्जी जारी गरिएको तहसिलदारबाट मिति २०७८/०९/२२ र सुरु सुनसरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०७८/१०/१४ मा र पछि पुनः तहसिलदारबाट मिति २०८०/०४/२३ मा भएका आदेश लगायत मेरो हक हित विपरीत भएका अन्य काम कारवाही बन्दीप्रत्यक्षीकरण समेतको आदेशले बदर गरी तत्काल नै निवेदकलाई गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर रहेको पाइन्छ। यसैगरी, यसरी अलग अलग कारवाही चलेको पहिलो मुद्दामा ठहर भएको सजाय भुक्तान नै नगरी पछिल्लो मुद्दामा ठहर भएको सजायसमेत गाभी कैद हद कायम गर्न फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६(२) बमोजिम मिल्ने अवस्था होइन। फैसला तथा सो फैसला कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा भएका आदेशानुसारको कार्य कानूनसम्मत छ। सोबाट निवेदकको संवैधानिक एवम् कानूनी हक अधिकारमा प्रत्यक्ष असर नपरेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज पाउँ भन्ने सुनसरी जिल्ला अदालतसमेत को लिखितजवाफ रहेको देखिन्छ।

९. उपरोक्तानुसारको निवेदन तथा लिखित जवाफ भएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक तथा लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ताको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले प्रस्तुत गर्नु भएको विद्वतापूर्ण बहस जिकिर समेतलाई मनन गरी निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो।
१०. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदक लागूऔषध मुद्दामा मिति २०५१/५/३ मा पक्राउ परी झापा जिल्ला अदालतबाट मिति २०५३/०१/१७ मा १५ वर्ष कैद र रु. ५,००,०००/- जरिवाना हुने ठहरी फैसला भई कारागारमै रहेको अवस्थामा मिति २०६६/५/३० मा कारागारमा घटेको वारदातबाट सृजित कर्तव्य ज्यान मुद्दामा निजलाई सुनसरी जिल्ला अदालतले मिति २०६८/१२/०१ मा जन्मकैदको सजाय हुने गरी फैसला भएको देखिन्छ। तत्काल कायम रहेको मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ६ नं. अनुसार जन्मकैदको सजायमा २० वर्ष कैद गर्नुपर्ने देखिन्छ।

प्रति

११. यसरी निवेदक उपर दुई छुट्टाछुट्टै मुद्दामा फरक फरक अवधि कैद सजाय भएकोमा के कसरी सो सजाय कार्यान्वयन गरिनुपर्ने हो भन्ने सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था हेर्दा, तत्काल कायम रहेको मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४१ नं.मा "एकै मानिसलाई एकै वा धेरै मुद्दाको धेरै कलमको कैद ठेक्नु परेमा जुन कलममा कैदको सबभन्दा ठूलो हद छ सो हद ननाघने गरी एकै वा धेरै मुद्दामा एकै वा धेरै कलममा गरी कैद ठेक्नु पर्छ। त्यसरी कैद ठेकिएकोमा कैद भुक्तान हुन नपाउँदै अर्को कलममा कैद ठेक्नुपर्ने भयो र अघि ठेकिएको जम्मा कैदभन्दा पछि ठेक्नुपर्ने कलमको हद बढि छ भने अघि कैद ठेक्दा थुनामा परेको मितिदेखि पछि ठेकिएको कलमको हद ननाघने गरी कैद ठेक्नुपर्छ। अघि ठेकिएको कैदभन्दा पछि ठेक्ने कलमको हद घटि रहेछ भने थप कैद ठेक्नु पर्दैन। फैसला, कैदी पुर्जी, कैद ठेक्ने किताबमासम्म खुलाई दिनुपर्छ र पछि ठेकिने कलमको हद घटी भएपनि अघि कैद गर्दा ठूलो कलमको हद नपुगेको रहेछ भने सो नपुग दिनसम्म पछिल्लो कलममा कैद गर्नुपर्छ। धेरै कलमको कैदको हद बराबर हुन आयो भने सोमध्ये एक कलमको कैद ठेक्नुपर्छ। अरु कलमको हकमा फैसला, कैदीपुर्जी, कैद ठेक्ने किताबमासम्म खुलाउनुपर्छ। तर फैसला भइसकेपछि कैद नवस्दै वा थुना कैद बसेको अवस्थामा वा थुना वा कैदबाट छुटेको वा भागेको अवस्थामा अर्को कसुर गरेमा सो कसुरवापत कानूनबमोजिम थप कैद गर्नुपर्छ" भन्ने व्यवस्था गरी एकै वा धेरै मुद्दाको धेरै कलममा सजाय गर्दा जुन कलममा कैदको सबभन्दा ठूलो हद छ, सोही कलममा कैद ठेकी अन्य कैद गाभिने, त्यसरी कैद भएकोमा कैद भुक्तान नहुँदै अर्को कलममा कैद ठेक्नुपर्ने भएमा जुन बढी छ सोमा हद गर्ने, बराबर छ भने एक कलमको मात्र कैद ठेके हुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ। तथापि, सोही नम्बरको अन्तिम वाक्यममा थुनामा बसेको अवस्थामा अर्को कसुर गरेमा सो कसुरवापत कानूनबमोजिम थप कैद गर्नुपर्ने, सजाय हद हुन नसक्ने भन्ने देखिन आउँछ। तर सो नम्बरमा जन्मकैदको सजाय भई कैदमा बसेको अवस्थामा गरेको कसुरमा समेत सजाय थप हुने हो वा होइन भनी स्पष्ट उल्लेख भएको देखिन आएन।

१२. जन्मकैदको सजाय भई कैदमा बसेका व्यक्तिको हकमा थप कैद सजाय कार्यान्वयन गरिनुपर्ने अवस्थाका सन्दर्भमा सोही महलको ८ नं. को कानूनी व्यवस्था हेर्नुपर्ने देखिन आयो। जुन यस प्रकार रहेको छ "एकै जनाले धेरै पटक..... सर्वस्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैद वा अरु सजाय हुने खत गरेको भएपनि कुनै खतमा ...सर्वस्वसहित जन्मकैद र जन्मकैद मध्ये ठूलो सजाय भएपछि सानो सजाय हुने खत वा सो सजायहरु मध्ये कुनै सजाय भएपछि अरु सानो सजाय हुने खत खाँदैन। सर्वस्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैद

प्रति



हुने वा भएको कसैले म्याद गुजारी फरार भएको वा कैद थुनामा बसेको वा कैद थुनाबाट भागेको वा धरौटी जमानी तारिखमा छुटेको अवस्थामा ठुलो सजाय हुने खत गरे सोही ठुलो सजाय गर्नुपर्छ। फेरि जन्मकैदको सजाय हुने खत गरेकोमा जन्मकैद भोगी छुट्न पाउने भएपछि चारवर्ष थपी र घटी सजाय हुने खत गरेकोमा खतअनुसार बढीमा चार वर्षसम्म थपी कैद गर्नुपर्छ।

१३. उल्लिखित कानूनी व्यवस्था हेर्दा सामान्यतः जन्मकैदको सजाय भएपछि अन्य सानो खतका सजाय जन्मकैदमा नखापिने तर कैदमा नै बसको अवस्थामा कसुर गरेको लगायतका अवस्थामा जन्मकैदको सजाय हुने खत गरेमा थप चार वर्ष र घटी सजाय हुने खत गरेकोमा बढीमा चारवर्षसम्म थपी कैद गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था देखिँदा साबिक मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको दुई खतमा सजाय गर्दा जन्मकैदको सजायमा अधिकतम चार वर्षसम्म कैद थप हुनसक्ने अवस्था देखिन्छ। एकै व्यक्तिलाई सोभन्दा बढी अविध एकैपटक कैद सजाय कार्यान्वयन गर्न मिल्ने व्यवस्थाको परिकल्पना उक्त कानूनले गरेको देखिएन।
१४. यसैगरी, प्रचलित फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ हेर्दा पनि सो ऐनको दफा ३६ मा जन्मकैदको सजायको हकमा छुट्टै व्यवस्था गरेको नभई उपदफा (१) मा कैदको सजाय पाई कैद सजाय भोगिरहेको व्यक्तिलाई एकभन्दा बढी कसुरबापत कैद सजाय गर्नुपर्दा (क) पहिले भएको फैसला बमोजिमको कैदको सजायको अवधि पछिल्लो फैसला बमोजिमको कैदको सजायको अवधिभन्दा बढी वा बराबर भएमा पहिले भएको फैसला कैदको सजाय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र (ख) पछि भएको कैदको सजायको अवधि पहिलेको कैदको सजायको अवधिभन्दा बढी भएमा पछिल्लो कैदको सजायको अवधि जति बढी हुन्छ सोही अवधिसम्म कैद थप गर्नुपर्ने तथा ऐ. उपदफा (२) मा उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कसुरमा कैदको सजाय पाएको व्यक्तिले त्यस्तो सजाय भुक्तान नहुँदै निजलाई अर्को कसुरबापत कैदको सजाय भएमा पहिले भएको कैदको अवधि भुक्तान भएपछि गणना हुने गरी पछि भएको कैदको सजाय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था देखिन्छ।
१५. उल्लिखित कानूनी व्यवस्था हेर्दा उपदफा (१) मा कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय “भोगिरहेका” व्यक्तिको हकमा एकभन्दा बढी कसुर भए जुन कसुरमा बढी कैद भएको छ सो हदसम्म कैद सजाय कार्यान्वयन हुने देखिन्छ भने उपदफा (२) कैद सजाय “पाएको” व्यक्तिका हकमा आकर्षित हुने देखियो। अर्थात् पहिला कैद सजाय पाई सो सजाय कार्यान्वयन भई कैद सजाय “भोगिरहेको” कैदीको हकमा उपदफा (१) बमोजिम कैद



खापिने अवस्था आकर्षित हुने देखिने भने पहिले कैद सजाय पाएको तर सजाय भोगिरहेको अवस्था नभएकोमा उपदफा (२) बमोजिम पहिला भएको कैदको अवधि भुक्तान भएपछि गणना हुने गरी दोश्रो कैदको सजाय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखियो। तथापि, प्रस्तुत निवेदनमा उल्लिखित दुवै मुद्दा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ जारी हुनुपर्व नै फैसला भइसकेको देखिँदा उल्लिखित मुद्दाको सजाय कार्यान्वयन साविकको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम नै हुनुपर्ने देखिन आयो।

१६. साथै, साविक मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ४१ नं. र प्रचलित फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन), २०७४ को दफा ३६ को व्याख्या गर्दै यस अदालतको वृहत पूर्ण इजलसाबाट निवेदक पासाड तामाङ उर्फ सन्दिप पाठक भन्ने मिलन लामा विरुद्ध उच्च अदालत पाटनसमेत (०७९-NF-०००७) को मुद्दामा कुनै मुद्दामा कैद सजाय भई कारागारमा बसि सो सजाय भोगिरहेको अवस्थामा अर्को कसुरमा समेत कैद सजाय भएमा पहिले भएको सजायमा ठुलो भए सो सजायमा पछिको सजाय खापिने र पछिको सजाय ठुलो भए सो सजायमा पहिलेको सजाय खापिने भनी नजिर समेत प्रतिपादन भएको देखिँदा कारागारमा कैद सजाय भोगिरहेका कसुरदारको हकमा अर्को कैद सजाय भएमा जुन कैद सजाय ठुलो छ सोही सजाय कार्यान्वयन गरिनुपर्ने सिद्धान्त स्थापित भैसकेको देखिन आयो।

१७. अब, प्रस्तुत मुद्दामा यी निवेदक सार्के तामाङको हकमा हेर्दा, निजलाई यस अदालतसमेतबाट अन्तिम भई बसेको प्र.ना.नि. मिनबहादुर राउतको प्रतिवेदन जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार विरुद्ध प्रतिवादी यी निवेदक भएको लागूऔषध मुद्दा तथा चन्द्रमान तामाङको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार विरुद्ध प्रतिवादी यी निवेदक भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा ठहरेको फैसला बमोजिम यी निवेदक मिति २०५१/०५/०३ मा पक्राउ परी कारागारमा थुनामा रहेका र सोही अवस्थामा मिति २०६६/०५/३० मा घटेको कर्तव्य ज्यान सम्बन्धि वारदातबाट कायम कसुरमा समेत निजलाई सुनसरी जिल्ला अदालतबाट जन्मकैद अर्थात् २० वर्ष कैद सजाय ठहरेको देखिन्छ। सो फैसला तह तह पुनरावेदन परी यस अदालतबाट समेत अन्तिम भएको अवस्था छ। यस स्थितिमा माथि विवेचित कानूनी व्यवस्थाबाट निवेदकलाई भएको ठुलो सजाय अर्थात् जन्मकैदको सजायमा सानो सजाय अर्थात् लागू औषध मुद्दामा भएको १५ वर्षको कैदको सजाय गाभिने र मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ८ नं. बमोजिम कैद थुनामा बसेको अवस्थामा जन्मकैदको सजाय हुने कसुर गरेमा चार वर्ष सजाय थप हुन सक्ने भनी मानेको खण्डमा समेत यी



निवेदक मिति २०५१/०५/०३ मा पक्राउ परी हालसम्म ३० वर्षभन्दा बढी निरन्तर थुनामा रहेको देखियो। तत्काल कायम रहेको मुलकी ऐन, दण्ड सजायको महलले जन्मकैदको सजाय पाएको व्यक्तिमा अर्को कसुरको १५ वर्ष कैद थपिने अर्को परिकल्पना नै नगरेको र निवेदकले निजलाई मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ८ नं ले हुने सक्ने अधिकतम कैदको सजाय भुक्तान गरिसकेको देखिँदा सो मिति पश्चातको निवेदक सार्के तामाङको थुनालाई कानूनबमोजिमको थुना भनी मात्र मिल्ने नदेखिँदा निजलाई गैरकानूनी थुनाबाट अबिलम्ब मुक्त गर्नु भनी बिपक्षीहरुको नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३७ बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ।

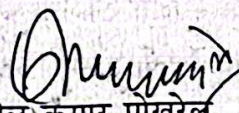
१८. मिति २०८१।११।०६ मा यस इजलासबाट संक्षिप्त आदेश जारी भई सोही आदेशानुसार निवेदकलाई कैदमुक्त गर्नका लागि लेखी पठाइसकेको देखिँदा प्रस्तुत निवेदनबाट थप केही गर्नुपर्ने देखिएन।

१९. प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपिसहितको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरुलाई दिनु। यो आदेश विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनु। —

तामाङको थुनालाई कानूनबमोजिमको थुना भनी मात्र मिल्ने नदेखिँदा निजलाई गैरकानूनी थुनाबाट अबिलम्ब मुक्त गर्नु भनी बिपक्षीहरुको नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३७ बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ।


नहकुल सुवेदी
न्यायाधीश

उक्त रायमा सहमत छु।


सुनिल कुमार पोखरेल
न्यायाधीश

इजलास अधिकृत: सदिका नेपाल

कम्प्युटर अपरेटर: अभिषेक कुमार राय

इति संवत् २०८१ फाल्गुण महिना ६ गते रोज ३ शुभम्।